TITOKTARTÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről az

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (9245 Mosonszolnok Szabadság u 35,; cégjegyzékszám: Cg.08-06-013901; nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága; képviselik: ..... együttesen (a továbbiakban **„SMR"**)

és másrészről

Név / cégnév:	**Famex Tools Kft**
Szül. hely, idő / cégjegyzékszám:	08-09-015816
Anyja neve / képviseli:	Imre Péter
Lakcím / székhely:	9022 Győr, Bajcsy Zs. út 51. 3./2.
Adóazonosító jel / adószám:	14179583-2-08

mint partner (a továbbiakban **„Partner"**)

*(a továbbiakban együttesen: „**Felek**") között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:*

1. ALAPVETÉSEK

1.1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2019. április 10. napján titoktartási szerződést kötöttek / ..... szerződéses viszonyt kívánnak létre hozni, és ennek kapcsán a Felek között együttműködés van folyamatban.

1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződéskötést megelőző együttműködés, illetve a közöttük létre jött / megkötendő szerződés teljesítése során a Partner az SMR-t, és az SMR szerződéses partnereit és ügyfeleit érintő olyan **üzleti titoknak, védett ismeretnek**, illetve **bizalmas információnak** juthat birtokába, amelyek szükségessé teszik jelen Titoktartási Megállapodás megkötését.

1.3. A fentiekre tekintettel a Felek egymással az alábbi megállapodást kötik.

2. TÁRGYI HATÁLY - ÜZLETI TITOK, VÉDETT ISMERET ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓ

2.1. A Felek kölcsönösen kijelentik és elismerik, hogy a jelen Szerződés tárgyi hatálya a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben foglalt, **üzleti titoknak, védett ismeretnek valamint bizalmas információnak** minősülő információk és adatok tartoznak.

2.2. A Felek kölcsönösen kijelentik és elismerik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:46.§ és 2:47.§ az alábbiak szerint határozza meg az üzleti titok fogalmát:

*„A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az **üzleti titok** oltalmára.*

***Üzleti titok** a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.*

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: ***védett ismeret****), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez*
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján
jutott hozzá."

2.3. A Felek a fentieken túlmenően kifejezetten **bizalmas információnak** minősítenek minden olyan információt, amely bármely üzletkötést megelőző tájékoztatás, tárgyalás, ajánlattétel során keletkezett (akkor is, ha azt nem követi szerződéskötés), valamint az SMR-nél alkalmazott bér- és jutalomrendszert, továbbá az SMR üzemeivel, azok felépítésével, a gyártósorokkal és egyéb berendezésekkel kapcsolatos valamennyi információt..

2.4. A fentieken túlmenően Felek rögzítik, hogy **bizalmas információ**nak tekintenek minden, a Felek közötti együttműködéssel, szerződéssel, szerződést megelőző tárgyalással és információ-cserével, annak teljesítésével, vagy az SMR-rel kapcsolatos információt, adatot, tényt, megoldást és dokumentumot, amelyek bármilyen formában az együttműködés során vagy arra tekintettel a Partner tudomására, illetőleg birtokába jutnak.

2.5. A Felek a fentieken túlmenően is **bizalmas információnak** minősítik különösen, de nem kizárólag az alábbi üzleti és technikai információkat is:

2.5.1. új és meglévő termékek üzleti tervei, adatai, képletei;
2.5.2. know-how;
2.5.3. látvány- és formatervek, rajzok, vázlatok;
2.5.4. fényképek
2.5.5. műszaki jellemzők
2.5.6. (termék) minták
2.5.7. jelentések, összefoglalók
2.5.8. vásárló-listák, ügyfélllisták
2.5.9. árképzési adatok
2.5.10. tanulmányok
2.5.11. szellemi alkotások és ötletek
2.5.12. üzleti tervek és érdekek
2.5.13. gyártási specifikációkkal, módszerekkel, stratégiával kapcsolatos adatok
2.5.14. üzleti megvalósíthatósággal kapcsolatos ügyek
2.5.15. piaci lehetőségekkel kapcsolatos adatok
2.5.16. vásárlói és beszállítói adatok
2.5.17. belső szabályozási és biztonsági információk
2.5.18. projekttervek és modellek
2.5.19. technológiai kérdések
2.5.20. lehetséges felhasználási módok és alkalmazási lehetőségek.

2.6. A Felek rögzítik, és kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. § (1) bek. alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja. A Ptk. a 2:43. § rendelkezéseiben a nevesített személyiségi jogok kapcsán akként rendelkezik, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése. A Ptk 2:46. § szerint pedig A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára. A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése.

2.7. A Felek rögzítik és kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló **1996. évi LVII. törvény** (a továbbiakban: **Tpvt.**) 4. § szerint tilos a Polgári Törvénykönyvben meghatározott üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele üzleti kapcsolatban - ideértve az üzletkötést megelőző olyan

tájékoztatást, tárgyalást és ajánlattételt is, amelyet nem követ szerződéskötés - vagy bizalmi viszonyban - így különösen munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban - álló személy közreműködésével szerezték meg.

2.8. Felek elismerik, hogy a jelen megállapodásban rögzített titoktartási kötelezettség **nem terjed ki** a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre, valamint a Partner tevékenységétől és magatartásától függetlenül közkinccsé vált információra.

3. A SZERZŐDÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

3.1. A Felek megállapodnak, és a Partner kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés személyi hatálya kiterjed a Partnerre, a Partner valamennyi tulajdonosára, vezető tisztségviselőjére, munkavállalójára, megbízottjára, vállalkozójára, egyéb polgári jogi jogviszony szerinti partnerére, és kapcsolt vállalkozására is.

3.2. A Partner köteles a szükséges intézkedések megtételével gondoskodni arról, és felelős azért, hogy a jelen Szerződés személyi hatálya alá tartozó személyek a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettségüket megismerjék és írásban vállalják annak betartását. Ezen kötelezettség elmulasztásáért a Partner egyetemlegesen felel az SMR felé a kötelezettséget megszegő egyéb kötelezettel.

4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés időbeli hatálya kiterjed a Felek közötti együttműködés teljes időtartamára, valamint a Felek közötti együttműködés megszűnését követően korlátlan ideig továbbra is fennáll.

4.2. A Felek kifejezetten rögzítik, és a Partner elismeri és tudomásul veszi, hogy az együttműködés kezdetének a Felek közötti első kapcsolatfelvétel időpontja minősül. Mindennek alapján a Felek közötti, a jelen Szerződés tárgyi hatálya alá tartozó adatok tekintetében a Partner titoktartási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a Felek között írásbeli vagy szóbeli szerződés egyáltalán nem jön létre.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA - KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

5.1. A Felek rögzítik, és az SMR a jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Felek közötti együttműködés során, illetve szerződéses viszonnyal összefüggésben a Partner jogosult hozzájutni az SMR-t érintő üzleti titoknak, védett ismeretnek, illetve bizalmas információnak minősülő adatokhoz és információhoz.

5.2. A Partner jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Felek közötti, az 1. pont szerinti együttműködés, illetve szerződés előkészítése, valamint teljesítése során, vagy arra tekintettel tudomására, illetőleg birtokába jutott valamennyi üzleti titkot, védett ismeretot és bizalmas információt a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezései szerint megőrzi.

5.3. A Partner a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos bizalmas információt, védett ismeretet, illetőleg üzleti titkot kizárólag az arra jogosult személy utasítására és SMR, illetőleg az SMR-rel való együttműködés teljesítése érdekében használja fel, illetve hasznosítja. A Partner kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy a jelen Szerződés tárgyi hatálya alá tartozó adatokat az SMR előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában saját maga sem jogosult felhasználni az SMR-rel való együttműködés célján kívül más célra.

5.4. A Partner jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az SMR-rel szemben megnyilvánuló alábbi tevékenységekben nem vesz részt:

- SMRvel konkurens harmadik személlyel való összejátszás
- SMR jó hírnevének kihasználása
- SMR üzleti hitelességének, hírnevének rontása
- Üzletpolitika elleni propaganda kifejtése

- Üzleti adatok jogosulatlan felhasználása

5.5. A Partner tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben bármely, az SMR gazdasági tevékenysége, jó hírneve, üzleti hitelessége, üzletpolitikája, valamint a titoktartási szerződésbe foglalt tevékenységek ellen irányuló előkészület, vagy annak megvalósulása tudomására jut, köteles arról az SMR-t azonnal, szóban és írásban is értesíteni.

5.6. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az SMR előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közöl illetéktelen személlyel (akár az SMR alkalmazottjával vagy másik Partnerével, akár kívülálló harmadik személlyel) olyan védett ismeretet, üzleti titkot vagy bizalmas információt, amely a tárgyi együttműködéssel, illetőleg szerződéses jogviszonnyal összefüggésben jutott tudomására.

5.7. A fentieken túl a Partner a birtokába, illetve tudomására jutó üzleti titoknak, védett ismeretnek, valamint bizalmas információnak minősített információk és adatok tekintetében a Partner kötelezettséget vállal arra is, hogy

5.7.1. minden szükséges lépést megtesz, hogy az információ ne kerüljön harmadik személy birtokába

5.7.2. legalább ugyanolyan gondossággal jár el kapott információk megtartása érdekében eljárnia, mint a saját üzletit titkai kapcsán;

5.7.3. a teljesítendő szolgáltatással kapcsolatos célon túl csak az SMR előzetes írásos engedélyével vagy utasítására használhatja fel az információkat;

5.7.4. A kapott (termék)mintákat nem elemzi, és a fel nem használt mintákat köteles visszajutatni.

5.8. A Partner tudomásul veszi, hogy az SMR tevékenységével kapcsolatban interjút adni, illetve más sajtó- vagy médiaközlést tenni csak az SMR által kifejezetten erre felhatalmazott személy jogosult.

5.9. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, és Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben foglaltak maguk is üzleti tikot képeznek, így a titoktartási kötelezettség azokra is kiterjed.

5.10. A Partner köteles az SMR kérésére az együttműködés során az SMR által a Partner részére átadott, üzletit titkot, védett ismeretet illetve bizalmas információt tartalmazó valamennyi dokumentumot és adathordozót az SMR részére tételesen visszaszolgáltatni vagy igazolhatóan megsemmisíteni, az SMR erre vonatkozó írásbeli kérelem kézhez vételétől számított 8 (nyolc) napon belül.

6. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

6.1. A Partner tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban megállapított titoktartási kötelezettséget megsérti, úgy az ezzel az SMR-nek okozott kárért az általános polgári jogi szabályok szerint **teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséggel** tartozik.

6.2. A Partner tudomásul veszi és elismeri továbbá, hogy amennyiben jelen megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban megállapított titoktartási kötelezettséget megsérti, úgy SMR a Ptk. alapján a kártérítés mellett, akár azzal egyidejűleg is, az alábbi **polgári jogi igényeket** támaszthatja:

„2:51. § [Felróhatóságtól független szankciók]
(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül - az eset körülményeihez képest követelheti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;

e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.
2:52. § [Sérelemdíj]
(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.
(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára - a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.
(3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg."

6.3. A Partner tudomásul veszi és elismeri, hogy a titoksértés a Ptk szerinti felelősség mellett az SMR-rel kötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek, és **azonnali hatályú felmondási ok**nak is minősül.

6.4. Partner mindezeken túl tudomásul veszi, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: **Btk.**) 418.§. alapján, aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy nyilvánosságra hoz, **bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.**

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország mindenkor hatályos jogszabályainak rendelkezései az irányadóak.

7.2. A Felek közül az SMR kijelenti és szavatol azért, hogy Magyarországon bejegyzett, létesítő okiratában foglaltak és a hatályos jogszabályi előírások szerint működő gazdasági társaság, amelynek képviselői rendelkeznek a társaság legfőbb szervének felhatalmazásával a jelen szerződés megkötésére és aláírására.

7.3. A Felek közül a Partner kijelenti és szavatol azért, hogy ..... országban bejegyzett, létesítő okiratában foglaltak és a hatályos jogszabályi előírások szerint működő gazdasági társaság, amelynek képviselői rendelkeznek a társaság legfőbb szervének felhatalmazásával a jelen szerződés megkötésére és aláírására.

7.4. A jelen szerződés azonos tartalommal magyar és angol nyelven kerül aláírásra. A két változat közötti bármely eltérés vagy értelmezési vita esetén a Felek a magyar nyelvű változatot tekintik irányadónak.

A jelen titoktartási szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Győr, 2019. április 10.

FAMEX TOOLS KFT.
9022 Győr, Bajcsy Zs. út 51. III/2.
Adószám: 14179583-2-08
e-mail: info@famextools.hu
www.famextools.hu

.....

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt

Képviseli: Opra Szabó Gergely
Regional Finance Director

.....

Famex Tools Kft

Partner

képviseli: Imre Péter ügyvezető